ДОГОВОР№ MRTST-_____/Д/ПРР/2026
оказания услуг по перевалке груза

г. Архангельск «01» января 2026 года

_____, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «МРТС Терминал» (ООО «МРТС Терминал»), именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице Генерального директора **Разова Александра Викторовича**, действующего на основании Устава общества, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель, являясь оператором морского терминала «Левый берег» (далее Терминал) в порту Архангельск, обязуется оказать Заказчику услуги по перевалке груза (далее – Услуга) в порту Архангельск, а Заказчик обеспечивает своевременное предъявление грузов для перевалки в согласованном количестве и/или получение грузов и их вывоз в установленные сроки.

1.2. Услуги по перевалке груза могут включать в себя следующее:

- подача-уборка груженых (порожних) железнодорожных вагонов Заказчика со станции Архангельск (код станции 290403) на выставочный путь Исполнителя;
- Расстановка железнодорожных вагонов с выставочного пути Исполнителя по фронтам выгрузки тепловозом Исполнителя;
- выгрузка груза, поступающего морским, железнодорожным, автомобильным транспортом на Терминал;
- хранение груза на открытых складских площадках, складах Исполнителя;
- перемещение груза;
- подработка груза;
- крепление груза на транспортном средстве;
- раскрепление груза на транспортном средстве;
- предоставление крепежно-сепарационного материала;
- погрузка груза на судно/выгрузка с судна, погрузка на автомобильный транспорт/выгрузка с автомобильного транспорта; погрузка на ж/д транспорт/выгрузка с ж/д транспорта
- очистка порожних железнодорожных вагонов от остатков ранее перевозимых грузов;
- оформление документов;
- оказание иных услуг.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в порядке, установленном настоящим Договором.

1.4. Уточненные объемы, сроки перевалки грузов, наименование выполнения услуг, наименование грузов по Договору определяются по согласованным письменным заявкам Заказчика, которые подаются и согласовываются в соответствии с пунктами 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 Договора и являются неотъемлемой частью Договора.

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Исполнитель оказывает услуги по перевалке груза на основании и в соответствии с согласованными письменными заявками Заказчика.

2.2. В случае согласования заявок Исполнителем и его письменного подтверждения, заявка считается принятой к исполнению.

2.3. К отношениям Сторон по договору применяются нормы Гражданского кодекса РФ, а также нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере оказания услуг по перевалке грузов.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель имеет право:

3.1.1. По запросу получать от Заказчика дополнительную информацию и документы, необходимые для выполнения условий настоящего Договора.

3.1.2. Не приступать к исполнению обязанностей до момента представления Заказчиком дополнительно запрошенной информации и необходимых документов.

3.1.3. Проверять достоверность представленных Заказчиком документов, внешнее состояние грузов и их упаковки при их передаче Исполнителю, а также информацию, необходимую Исполнителю для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.

3.1.4. Осуществлять погрузку или выгрузку груза Заказчика разрешается при следующих погодных условиях:
- температура воздуха не ниже минус 25 градусов Цельсия;
- относительная влажность воздуха не выше 98%;
- скорость ветра не более 12 м/с;
- плотность тумана, снижение видимости при грозе, снегопаде, дожде оценивается крановщиком в соответствии с видимостью из кабины крана на точку опускания/подъема груза;
- при погрузке судна с использованием судового крана возможность безопасной работы определяется руководителем работ, в том числе при силе ветра более 12 м/с.
3.1.5. Не принимать к погрузке-выгрузке груз, прибывший без предоставления надлежащим образом оформленных транспортных документов (транспортные накладные, коносаменты и пр.). При наличии информации, полученной от Заказчика по факсу или электронной почте, о правах на данный груз, Исполнитель вправе принять груз на хранение по утвержденным тарифам для данной категории груза.
3.1.6. Иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Рассмотреть заявки Заказчика, поданные в соответствии с пунктами 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4. настоящего Договора, и дать мотивированный ответ (согласование/отказ) в согласовании на оказание услуг.
Подтверждение или мотивированный отказ в согласовании суточной заявки на услуги (погрузка-выгрузка автотранспорта, ж./д. вагонов и т.п.), или запрос Исполнителя о предоставлении дополнительной информации, необходимой для определения возможности выполнения заявки, направляется Заказчику в течение **двух** рабочих дней (исключая субботние, воскресные и праздничные дни), следующих за днем получения заявки.
Согласованная заявка или мотивированный отказ должны быть направлены на адрес электронной почты Заказчика: **_____.**
3.2.2. Принимать на причал № 118 (габариты причала: ширина 20м, длина 180), расположенный на Терминале, суда для погрузки Груза Заказчика в соответствии с согласованными письменными заявками Заказчика. Погрузка судов на причале №118 ведется портовым и/или судовыми грузоподъемными механизмами (при наличии технической возможности у судна и при обязательном согласовании с Исполнителем). При приходе судна в порт с отклонением от утвержденной даты, указанной в заявке, судно под обработку Исполнитель вправе не принять. В этом случае Заказчиком производятся дополнительные согласования с Исполнителем даты и условий приема судна под обработку.
3.2.3. По дополнительному согласованию Сторон, Исполнитель может предоставить для обслуживания судов Заказчика причал №119 (габариты причала: ширина 20м, длина 180), расположенный на Терминале. Погрузка судов на причале №119 ведется судовыми грузоподъемными механизмами.
3.2.4. При постановке судна к причалу №119 Заказчик обязан обеспечить наличие на судне исправных грузоподъемных механизмов для выполнения работ. Заказчик несет ответственность за исправное техническое состояние грузоподъемных механизмов на судне, предоставляемых для выполнения грузоподъемных работ.
3.2.5. В случае согласования заявки Заказчика, поданной в соответствии с пунктом 3.4.1, Исполнитель обязуется согласовать ГУ-12 в электронной системе ЭТРАН как грузополучатель на Груз/вагоны в количестве, указанном в соответствующей заявке.
3.2.6. Производить выгрузку-погрузку груза Заказчика, поступающего на судах, ежедневно, включая выходные и праздничные дни, в круглосуточном режиме. Работы производить как причальным краном Либхер, так и с помощью судовых кранов. Заказчик обязан обеспечить наличие на судне исправных грузоподъемных механизмов для выполнения работ. Заказчик несет ответственность за исправное техническое состояние грузоподъемных механизмов на судне, предоставляемых для выполнения погрузоразгрузочных работ.
3.2.7. Производить погрузку-выгрузку автотранспорта Заказчика в рабочие дни с 08 до 20 часов. Работы по выгрузке груза Заказчика с автотранспорта после 20:00, в выходные и праздничные дни производятся по письменной заявке Заказчика при общем согласовании сторонами графика и стоимости работы, при этом тарифы на услуги Исполнителя, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, увеличиваются на 20%.
3.2.8. Раскредитовывать транспортные железнодорожные накладные (получать от перевозчика оригиналы транспортных железнодорожных накладных и другие, предусмотренные соответствующими нормативными актами документы) на грузы, поступившие в железнодорожных вагонах.
3.2.9. Принимать на ж/д пути ООО «МРТС Терминал» железнодорожные вагоны с грузом Заказчика, поступающие железнодорожным транспортом в соответствии с согласованными письменными заявками.
3.2.10. Производить подачу и уборку вагонов с грузом Заказчика с выставочного пути тепловозом Исполнителя на фронты выгрузки ежедневно, включая выходные и праздничные дни.
3.2.11. Производить выгрузку груза Заказчика из железнодорожных вагонов на подкрановые площадки ежедневно с 08 до 20 часов, включая выходные и праздничные дни.
Работы по выгрузке груза Заказчика из железнодорожных вагонов после 20:00 производятся по письменной заявке Заказчика при общем согласовании сторонами графика и стоимости работы, при этом тарифы на услуги Исполнителя, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, увеличивается на 20%.

3.2.12. При поступлении грузов в железнодорожных вагонах с нарушением Технических условий размещения и крепления груза в вагонах и контейнерах, тариф на выгрузку груза увеличивается на 20 %.
3.2.13. При поступлении железнодорожным транспортом грузов:
- массой одного грузового более 25 тонн, но не более 40 тонн (включая массу грузозахватных приспособлений и требуемой оснастки) и/или длиной более 12 метров - стоимость услуг увеличивается на 25%,
- массой одного грузового места более 40 тонн (включая массу грузозахватных приспособлений и требуемой оснастки) - стоимость и возможность оказания услуг согласовывается дополнительно.
При поступлении автомобильным и морским транспортом грузов:
- массой одного грузового места более 40 тонн, но не более 60 тонн (включая массу грузозахватных приспособлений и требуемой оснастки) и/или длиной более 12 метров – стоимость услуг увеличивается на 25%;
- массой одного грузового места более 60 тонн (включая массу грузозахватных приспособлений и требуемой оснастки) - стоимость и возможность оказания услуг согласовывается дополнительно.
При поступлении опасных грузов - стоимость услуг увеличивается на 20%.
3.2.14. Осуществлять прием и сдачу груза за весом и обмером грузоотправителя согласно данных перевозочных документов (транспортных накладных, коносаментов), соответствующих актов, составленных в процессе перевозки и других документов, предусмотренных нормативными актами, на основании Правил, действующих в морских портах и условий настоящего Договора.
3.2.15. Складировать переданный Исполнителю груз Заказчика на территории терминала «Левый берег» «ООО «МРТС Терминал», расположенной по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера, 12, к.1.
3.2.16. При приеме груза оформить и выдать Заказчику приемный акт.
3.2.17. Грузы, поступающие Исполнителю в состоянии, не соответствующем требованиям **пункта 3.4.10** настоящего Договора, складируются отдельно. Заказчику выдается приемный акт с соответствующей отметкой.
3.2.18. Уведомлять Заказчика о наличии грузов в состоянии, не соответствующем требованиям **пункта 3.4.10** Договора в течение **двух** рабочих дней с даты их поступления.
3.2.19. Обеспечивать складирование и технологическое накопление (хранение) грузов с учетом инструкций, указанных в заявках Заказчика и согласованных с Исполнителем.
3.2.20. Осуществлять охрану переданного Исполнителю груза Заказчика на территории терминала «Левый берег» «ООО «МРТС Терминал», расположенной по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера, 12, к.1.
3.2.21. Осуществлять пропуск сотрудников Заказчика для выполнения контрольных функций на территорию терминала «Левый берег» «ООО «МРТС Терминал», расположенную по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера, 12, к.1, в соответствии с согласованными письменными заявками Заказчика.
3.2.22. Сообщать Заказчику о выявленной неполноте и (или) недостатках полученной от него информации и документов, необходимых для организации погрузки/выгрузки груза.
3.2.23. Уведомлять Заказчика в случае необходимости отступления от его указаний, предусмотренных заявкой. Если отсутствует возможность предварительного запроса об отступлении от указаний Заказчика или если ответ на такой запрос не получен в течение суток, Исполнитель оказывает услуги, исходя из интересов Заказчика, и уведомляет последнего о допущенных отступлениях, как только такое уведомление станет возможным.
3.2.24. Незамедлительно информировать Заказчика о любых задержках в обработке груза, а также о любых случаях повреждения пломбы, утраты либо повреждения груза или части его с предоставлением актов либо других подтверждающих документов, оформленных в установленном законодательством порядке. При этом Исполнитель обязан принять все возможные меры для устранения таких обстоятельств или уменьшения негативных последствий от их возникновения. В дальнейшем действовать с учетом дополнительных указаний Заказчика.
3.2.25. Обеспечивать крепление/раскрепление и сепарирование грузов на транспортных средствах. Стоимость и возможность дополнительного (специального) крепления или раскрепления согласовывается и выполняется по дополнительной согласованной письменной заявке Заказчика.
3.2.26. Оказывать услуги в рамках настоящего Договора, направленных на организацию перевалки и складирования грузов собственными силами и/или силами третьих лиц.
3.2.27. Производить от своего имени расчеты с привлеченными третьими лицами.
3.2.28. По письменной заявке Заказчика и за его счет оказывает иные услуги.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Запрашивать у Исполнителя предоставления информации о процессе перевалки груза.
3.3.2. Иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. До 20-го числа месяца, предшествующего планируемому, направить на согласование Исполнителю в письменном виде ежемесячную заявку о планируемых объемах перевалки груза в следующем месяце, при этом согласовывается дата начала и окончания обработки судна, дата начала перевозки Груза железнодорожным транспортом.
Суточные заявки на оказание услуг (погрузка-выгрузка автотранспорта, ж./д. вагонов и т.п.) подаются Заказчиком на бланке организации за подписью уполномоченного лица не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня с 08.00 до 16.00 часов, исключая субботние, воскресные и праздничные дни, до начала их оказания.
3.4.2. В случае согласования Заявки Исполнителем, Заказчик за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала перевозки обязан сформировать в системе АС ЭТРАН заявки на перевозку Грузов по форме ГУ-12 в электронной системе АС ЭТРАН как грузоотправитель на Груз/вагоны в количестве не более указанного в согласованной заявке.
3.4.3. Заявки направляются на адрес электронной почты **shemyakina_p@mrts.ru, chistyakovskiy_m@mrts-terminal.ru** на имя генерального директора и принимаются на согласование при наличии в них информации, указанной в пункте 3.4.4.
3.4.4. Заявка должна быть в формате PDF на бланке организации и содержать:
- номер Договора, номер и дату составления заявки;
- наименование и количество груза в каждой судовой партии, сроки подачи и название судна.
- вид тары/упаковки (навалом, ящики, пакеты/связки/поддоны, МКР, контейнеры среднетоннажные/ крупнотоннажные и т.п.);
- массу и габаритные размеры грузового места - по грузам массой одного грузового места свыше 25 т и/или длиной свыше 12 м;
- информацию о грузе (декларацию о грузе):
- условия хранения (крытое/открытое):
- вид перевозки (каботаж, перевозка, не связанная с морем);
- наименование услуг (выгрузка, погрузка, технологическое накопление хранение);
- наименование и вид транспорта, подлежащего обработке (вагон, автомашина, судно и пр.), наименование судна;
- сроки завоза и/или вывоза каждой партии груза, время оказания услуг, вид транспорта, на котором планируется завоз и/или вывоз груза, наименование и дату подачи судна для погрузки и выгрузки;
- количество вагонов, прибывающих на Терминал в месяц;
- количество единовременного технологического накопления (хранения) груза, количество груза крытого и открытого технологического накопления (хранения);
- ограничения при перевалке груза (если имеются);
- имя отправителя, получателя,
- необходимость предоставления сепарационно-крепежных материалов;
- подпись уполномоченного лица с ее расшифровкой, должность.
1) по опасным грузам - указание номера ООН, класс/подкласс опасности, классификационного шифра и другую необходимую информацию согласно Правилам МОПОГ;
2) по тяжеловесным, длинномерным, крупногабаритным грузам предоставляет Исполнителю подробную информацию о массе грузовых мест, особенностях обработки отдельных грузовых мест, размерах, центре тяжести, местах застропки.
Подать заявку Исполнителю на постановку судна не позднее чем за 7 (семь) суток до начала месяца для составления Исполнителем СМГ (Сводного месячного графика), которая должна содержать по каждому судну: его название, грузоподъемность, предполагаемую дату прибытия, необходимость выполнения операции.
3.4.5. Суточная заявка на оказание услуг должна быть в формате PDF на бланке организации и содержать: номер Договора, номер и дату составления заявки, наименование услуги и другую информацию, необходимую для исполнения заявки.
3.4.6. Завоз груза на Терминал Исполнителя осуществляется Заказчиком с учетом нормы единовременного технологического накопления (хранения) груза, согласованных с Исполнителем объемов по номенклатуре грузов, сроков поступления, согласованного по видам транспорта.
Завоз тяжеловесных, крупногабаритных, длинномерных и опасных грузов должен быть письменно согласован с Исполнителем до их отправки из пункта отправления.
3.4.7. Обеспечивать оформление транспортных накладных по отгрузочным реквизитам, образцы которых приведены в Приложении № 2 к Договору.
3.4.8. Сообщать Исполнителю о каждой отправке груза, с указанием количества и вида транспортных средств, их номеров, номеров транспортных накладных, наименования и количества груза.
3.4.9. Обеспечить направление Исполнителю запасной тары (МКР) для перетарки сыпучих грузов, в случае поступления их в поврежденном состоянии.
3.4.10. Обеспечивать отгрузку грузов Исполнителю в соответствии с требованиями действующих «Общих и специальных правил перевозки грузов (4-М)»:

- с соблюдением требований государственных стандартов (ГОСТов), в том числе: ГОСТ 26653-2015 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»;
- груз должен соответствовать условиям морской транспортировки в части: исправности тары и упаковки; наличия и исправности пломб, замков, контрольных лент; отсутствия течи жидких грузов в таре; соответствия тары нормативным документам; наличия на таре ясно видимой маркировки, в том числе предупредительных надписей; отсутствия подмочки грузов, боящихся таковой; отсутствия запахов или других признаков, свидетельствующих о порче груза.

3.4.11. При поступлении грузов на Терминал в состоянии, не соответствующем требованиям **пункта 3.4.10.** Договора, Заказчик обязан в течение 3-х суток с даты их поступления вывезти с территории Терминала такой груз, либо подать и согласовать с Исполнителем письменные заявки на приведение груза в состояние, отвечающее требованиям пункта **3.4.10. Договора**.

3.4.12. Обеспечивать присутствие уполномоченного представителя для сдачи Исполнителю груза, прибывшего морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.

3.4.13. Обеспечивать присутствие уполномоченного представителя во время выгрузки груза для пломбирования груза (техники, оборудования и т.п.), если поступающий груз прибывает с отсутствием пломб.

3.4.14. Осуществлять перегон колесной техники от/к борту судна/месту складирования.

При погрузке/выгрузке груза Заказчик собственными силами осуществляет перемещение техники от/к борту судна. Прием техники осуществляется Исполнителем в месте складирования. Выдача груза Заказчику для перегона к борту суда осуществляется в месте складирования. Буксировка, перемещение техники Исполнителем осуществляется по заявкам и в присутствии представителя Заказчика в соответствии с тарифами, указанными в Приложении №1 к настоящему Договору.

3.4.15. При выгрузке груза с судна и из железнодорожных вагонов на подкрановые площадки (кранов ЛТ-62, КПП-10, Либхерр, а также судовыми кранами при постановке судна к причалу № 119) Заказчик обязан в течение 1-х суток с даты выгрузки вывезти груз с территории Терминала Исполнителя, либо подать письменную заявку на перемещение груза силами Исполнителя на тыловые площадки хранения, а также указать срок хранения груза.

При выгрузке грузов из ж/д вагонов Заказчик обязан в течение 30 (тридцать) минут после выгрузки вагонов оформить перевозочные документы на рейс вагонов.

Если по истечении 1-х суток с даты поступления груза Заказчик не предоставил автотранспорт для вывоза груза с территории Терминала Исполнителя, либо не подал заявку о перемещении груза на тыловые площадки хранения, Исполнитель имеет право переместить груз Заказчика на тыловые площадки хранения своими силами и по своему усмотрению, без заявки Заказчика, с последующим выставлением счетов Заказчику за перемещение груза в соответствии с тарифами, указанными в Приложении №1 к настоящему Договору.

Заказчик обязан принять и оплатить счета за перемещение груза Заказчика силами Исполнителя с подкрановых площадок на тыловые площадки хранения.

3.4.16. До завоза груза на Терминал предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию о грузе (техническую документацию и информацию о свойствах груза, включая требования техники безопасности и промышленной санитарии) согласно «Правилам оказания услуг по перевалке грузов в морском порту». При не предоставлении или несвоевременном предоставлении информации о грузе возможные риски повреждения грузов при перевалке, либо риски повреждения при этом транспортных средств, относятся на Заказчика.

Предоставлять необходимые для морской перевозки грузов документы, разработанные схемы крепления, согласно Правилам перевозок грузов, и/или заблаговременно подавать и согласовывать с Исполнителем заявку на услуги по организации декларирования и сертификации грузов (оформление документов).

3.4.17. Для перевозки груза Заказчик предоставляет сепарационный и крепежный материал за трое суток до предполагаемой даты погрузки/выгрузки грузов, либо, по согласованию с Исполнителем, заблаговременно, не менее чем за 7 (Семь)суток до предполагаемой даты погрузки/выгрузки грузов, подает заявку Исполнителю на их предоставление с оплатой стоимости материалов.

3.4.18. Обеспечивать разработку и предоставление схемы размещения и крепления на судне тяжеловесных, длинномерных и крупногабаритных грузов в соответствии с действующими Правилами перевозок грузов.

3.4.19. При убытии груза подписывать расходный ордер (расходную накладную). Осуществлять взаимодействие с перевозчиком, связанное с приемом и отправкой грузов в порту Архангельск.

3.4.20. Завести груз на Терминал и передать Исполнителю для формирования судовой партии не менее чем за трое суток до начала погрузки груза на судно.

3.4.21. Предоставить Исполнителю грузовые списки для составления грузового плана не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала погрузки каботажного груза на судно.

В грузовых списках должна содержаться следующая информация: наименование груза, общее количество мест и масса груза, его габаритные размеры, сведения о совместимости, размеры и масса тяжеловесных и

негабаритных мест, согласие Заказчика о перевозке груза на палубе. Неполно и неправильно заполненные грузовые списки Исполнитель возвращает Заказчику для исправления.
Заказчик включает в грузовые списки грузы, запланированные в ежемесячной заявке на перевалку грузов к вывозу на конкретном судне, подготовленные к отгрузке (отвечающие требованиям Правил и ГОСТов, сданные на склад Исполнителя).
3.4.22. При нарушении сроков завоза груза и формировании судовой партии, указанных в п.3.4.20, п.3.4.21 Договора, ответственность за увеличение времени погрузки судна лежит на Заказчике.
3.4.23. Предоставлять суда под обработку Исполнителю к причалам №118,119 в порту Архангельск. При постановке судна к причалу №119 обеспечить наличие на судне исправных грузоподъемных механизмов для выполнения работ. Заказчик несет ответственность за исправное техническое состояние грузоподъемных механизмов на судне, предоставляемых для выполнения погрузоразгрузочных работ.
3.4.24. Предоставлять доверенности на лиц, уполномоченных совершать юридические и иные действия, направленные на исполнение Договора (с образцами их подписей).
3.4.25. Соблюдать установленный режим охраны и пропускной системы в порту/Терминале. Направлять на согласование Исполнителем заявки на вход физических лиц, представляющих интересы Заказчика, и въезд автотранспорта на территорию Терминала Исполнителя не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня с 08.00 до 16.00 часов, исключая субботние, воскресные и праздничные дни, до начала их оказания.
3.4.26. Обеспечить соблюдение требований Правил охраны труда и промышленной безопасности лицами, представляющими интересы Заказчика при их нахождении на территории Терминала Исполнителя.
3.4.27. До истечения, указанного в согласованной заявке срока перевалки груза, Заказчик обязан вывести груз с территории Терминала Исполнителя, либо согласовать с Исполнителем возможность его дальнейшего хранения на территории Терминала Исполнителя.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя в соответствии с тарифами, указанными в Приложении №1 к настоящему Договору, согласно счетам, выставляемых Исполнителем Заказчику в срок, установленный п.4.9 настоящего Договора.
4.2. Тарифы на услуги по настоящему Договору установлены на период **с 01.01.2026г. по 31.12.2026г.** и могут быть пересмотрены Исполнителем в одностороннем порядке в связи с изменением рыночных условий (роста цен на товары и услуги, необходимые для оказания услуг по настоящему договору, инфляции, экономической ситуации в стране, увеличения налоговых обязательств, увеличения минимального размера оплаты труда работников, а также и других факторов, увеличивающих стоимость оказания услуг), о чем Исполнитель письменно уведомляет Заказчика не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней. Изменять стоимость услуг Исполнитель вправе в течение срока действия настоящего Договора. Оплата услуг по новой цене осуществляется без подписания каких-либо дополнительных соглашений. Новая стоимость начинает применяться с 31 (Тридцать первого) календарного дня, исчисляемого с даты направления письменного уведомления.

В случае несогласия Заказчика с изменением цены на Услуги Исполнитель вправе приостановить выполнение своих обязательств по договору с 31 (Тридцать первого) календарного дня, исчисляемого с даты направления письменного уведомления об изменении стоимости услуг, или расторгнуть настоящий договор в связи с не достижением договоренностей по стоимости услуг, без компенсации Заказчику каких-либо убытков и (или) упущенной выгоды.

Приостановление оказания услуг в связи с несогласием Заказчика на изменение цены на Услуги не считается неисполнением Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору и не влечет его ответственности, за исключением тех случаев, когда Услуги фактически оказаны по ранее согласованной цене и еще не оплачены Заказчиком на дату приостановления оказания Услуг. О приостановлении исполнения своих обязательств или о расторжении договора в связи с не достижением согласия о стоимости Услуг, Исполнитель сообщает Заказчику посредством факсимильной или электронной связи.
4.3. Тарифы и ставки рассчитаны на нормальное состояние груза по физическим, химическим и другим признакам, а также тары, упаковки, отвечающей требованиям государственных стандартов, установленным для перевозки грузов морским транспортом в соответствии с требованиями п. 3.4.9. Договора, исключающем применение ручного труда при его погрузке/выгрузке.
4.4. По грузам, не отвечающим вышеуказанным требованиям, ставки и возможность перевалки определяются Сторонами при согласовании заявок в письменном виде за подписью Заказчика и Исполнителя.
4.5. Счета за погрузку/выгрузку судов выставляются Исполнителем после выгрузки/отгрузки груза с/на судно.
4.6. Счета за выгрузку из железнодорожных вагонов, а/машин, отгрузку на а/машины, подачу-уборку вагонов, дополнительные услуги выставляются Исполнителем по окончании каждого месяца.
4.7. Счета за технологическое накопление (хранение) грузов выставляются по окончании каждого месяца, при неполном месяце технологического накопления (хранения) - после отгрузки груза.

4.8. В случае простоя вагонов на железнодорожных путях Исполнителя, оставленных на контроле по заявке Заказчика, оплата за простой производится за счет Заказчика и оплачивается по тарифам, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору. Основанием для оплаты за нахождение вагонов на железнодорожных путях Исполнителя служит акт, подписанный представителями сторон.
Оплата простоя вагона более 12-ти часов взимается как за целые сутки, оплата простоя менее 12-ти часов взимается как за ½ суток. Учет времени нахождения вагонов на железнодорожных путях Исполнителя осуществляется номерным способом (по номеру вагона) с составлением акта общей формы на начало операции и окончание операции с подписанием представителями обеих сторон.
4.9. Счета за оказанные услуги оплачиваются Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения счета. Датой получения счета считается дата передачи счета по электронной почте, или получения оригинала по почте, либо дата вручения его уполномоченному представителю Заказчика (в зависимости от того, что произойдет ранее). Датой оплаты счета считается дата фактического поступления денежных сумм на расчетный счет Исполнителя.
4.10. Одновременно со счетом (счетом-фактурой) Исполнитель направляет Заказчику на подписание Акт выполненных работ (оказанных услуг) в двух экземплярах.
4.11. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ (оказанных услуг) подписать его и вернуть один экземпляр Исполнителю.
4.12. При несогласии с данными Акта выполненных работ (оказанных услуг) Заказчик направляет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта выполненных работ (оказанных услуг), Акт с разногласиями, при этом в Акте фиксируются все разногласия, с приложением подтверждающих разногласия документов (расчеты и иные документы).
4.13. Исполнитель обязан в течение 5(пяти) рабочих дней с даты получения Актов, подписанных с разногласиями, рассмотреть претензии Заказчика, и в случае согласия с ними, направить Заказчику исправительный акт и исправительный расчет объема оказанных услуг.
4.14. В случае неполучения Исполнителем от Заказчика подписанного Акта, или документов, подтверждающих возражения Заказчика по Акту, подписанному с разногласиями, в сроки, предусмотренные в пунктах 4.11 и 4.12 настоящего Договора, услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме.
4.15. Все платежно-расчетные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора.
4.16. Счета выставляются в рублях РФ. Расчеты производятся в рублях РФ.
4.17. Документами, подтверждающим надлежащее оказание услуг по настоящему Договору, являются должным образом оформленные: заявка на перевалку груза, приемный акт, акт общей формы (при недостаче/излишках, повреждении груза, либо тары и упаковки), акт переработки, коносамент, ведомость выгрузки и погрузки, ведомость предоставления дополнительных услуг, ведомость хранения. Документами, являющимися основанием для оплаты, является подписанный с двух сторон Акт выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему Договору, счет на оплату, счет-фактура.
4.18. В целях оперативного обмена документами, руководствуясь ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны договорились о возможности использования в качестве официальных (имеющих юридическую силу и являющихся основанием для выполнения Сторонами обязательств) документы, переданные посредством электронной почты, указанной Сторонами в разделе 9, с последующей передачей оригиналов этих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отправки по электронной почте.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик гарантирует, что все его действия по распоряжению грузами основаны на надлежащим образом оформленных правомочиях и несет ответственность за своевременность, полноту и достоверность всех представляемых документов (сведений в них).
5.3. Исполнитель не несет ответственности за сохранность груза в период его хранения при проведении Заказчиком ремонтных работ груза, при условии, что порча/повреждение/утрата груза произошли в результате действий/бездействий Заказчика или привлечённых им третьих лиц.
5.4. В случае задержки оплаты счетов Исполнителя в сроки, предусмотренные п. 4.9 настоящего Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В таких случаях риск убытков несет Заказчик.
Указанное приостановление оказания услуг не считается неисполнением Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору и не влечет его ответственности. О приостановлении исполнения своих обязательств Исполнитель сообщает Заказчику посредством факсимильной или электронной связи не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до приостановления оказания услуг.

5.5. В случае задержки оплаты счетов Исполнителя в сроки, предусмотренные п. 4.9 настоящего Договора, Исполнитель вправе предъявить Заказчику пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от суммы неоплаченных в установленный срок счетов за каждый день просрочки.
5.6. В случае задержки платежей на срок 30 (тридцать) дней и более Исполнитель имеет право не выдавать груз Заказчику (залог груза) до полного погашения долга.
5.7. Заказчик возмещает Исполнителю убытки, возникновение которых вызвано действиями контролирующих органов, происшедшие не по вине Исполнителя (по грузам, в отношении которых Заказчик является Грузополучателем, либо обладает полномочиями на основании предоставленных подтверждающих документов в соответствии с действующим законодательством РФ).
5.8. Заказчик оплачивает документально подтвержденные расходы, связанные с возможным простоем транспортных средств, и дополнительные услуги (перемещение, сортировку (подгруппировку) груза и другие), вызванные неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Заказчиком условий Договора, заявок на перевалку груза, транспортно-экспедиционные и иные услуги, а именно:
- по срокам и объемам завоза и вывоза груза;
- при невывозе груза после истечения срока перевалки груза, указанного в заявке;
-при превышении нормы единовременного технологического накопления (хранения) и количества вагонов сверх согласованного количества;
- при поступлении груза с нарушениями в оформлении транспортных накладных;
- неисполнение и/или ненадлежащее исполнение прочих обязательств.

В случаях, указанных в настоящем Договоре о необходимости оказания услуг, вызванных неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Заказчиком обязательств по Договору, Исполнитель письменно информирует об этом Заказчика. Оформление и согласование с Исполнителем заявки Заказчика на выполнение данных услуг не требуется.
5.9. Исполнитель вправе запретить посещение территории Терминала Исполнителя лицу, представляющему интересы Заказчика, при нарушении требований Правил охраны труда и промышленной безопасности (п.3.4.25 Договора).
5.10. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
5.11. Санкции за нарушение договорных обязательств, а также суммы возмещения убытков (ущерба) подлежат начислению (выплате, взысканию) на основании вступившего в силу решения суда, либо письменного признания Стороной суммы задолженности.
5.12. Стороны обязуются не переуступать права требования любого из прав или обязательств по настоящему Договору третьим лицам без согласия другой Стороны. В случае нарушения настоящего условия соглашение об уступке является недействительным и не влечет никаких правовых последствий.
5.13. Исполнитель, оказывая услуги с привлечением третьих лиц, несет ответственность перед Заказчиком за действия (бездействие) и упущения последних, как за свои собственные.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажорные обстоятельства), и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. В этих случаях срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого такие обстоятельства действовали.
6.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона обязаны немедленно, но в любом случае не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня после наступления форс-мажорных обстоятельств, письменно уведомить другую Сторону о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы и об их последствиях.
Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне соответствующие документы компетентной организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.
6.3. Если вышеуказанные обстоятельства будут действовать более 3 (трех) месяцев, то любая из Сторон вправе внести предложения об изменении Договора, вплоть до его расторжения.
6.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также не предоставление или несвоевременное предоставление документа, подтверждающего факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, лишает Сторону, подвергшуюся действию обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на наступление таких обстоятельств.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры, которые могут возникнуть при заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора, рассматриваются и разрешаются Сторонами в претензионном порядке.

7.2. В этом случае потерпевшая сторона обязана предъявить другой стороне документально подтвержденную претензию в письменной форме, содержащую обоснование расчета требуемого возмещения. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу не позднее 10 (десяти) дней с даты получения претензии.
7.3. Споры, не урегулированные Сторонами указанным путем, рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу **с «01» января 2026 года и действует по «31» декабря 2026 года включительно**, а в части взаимных расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Все изменения или дополнения к настоящему Договору подлежат оформлению в письменной форме дополнительными соглашениями к Договору.
8.3. С момента подписания сторонами настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, теряют свою силу.
8.4. В случае изменения адресов и платежных реквизитов, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления (даты регистрации) таких изменений.
8.5. Стороны обязуются не передавать третьим лицам без согласия другой стороны любую информацию, касающуюся содержания и условий данного Договора.
8.6. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Правилами перевозок грузов.
8.7. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Приложение № 1 – Тарифы на перевалку грузов
- Приложение № 2 – Отгрузочные реквизиты
- Приложение № 3 – Правила применения тарифов
- Приложение № 4 – Образцы документов, подтверждающих оказание услуг.

9. АДРЕСА, ПОДПИСИ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик	**Исполнитель**
_____	**ООО «МРТС Терминал»**
Юридический адрес: _____	Юридический адрес: 163050,
Почтовый адрес: _____	г. Архангельск, ул. Дрейера, 12, стр.1
E-mail: _____	Почтовый адрес: 163050,
ИНН / КПП _____	г. Архангельск, ул. Дрейера, 12, стр.1
Банковские реквизиты:	Тел/факс: (8182) 63-89-53
Р/счет _____	e-mail: info@mrts-terminal.ru
Банк _____	ИНН 2901259595 КПП 290101001
К/с _____	Банковские реквизиты:
БИК _____	Р/с № 40702810100000094551
	Банк ГПБ (АО), г. Москва
	К/с №30101810200000000823
	в ГУ Банка России по ЦФО
	БИК 044525823
	Генеральный директор
_____ /_____ /	_____ **/А.В. Разов/**
МП	**М.П.**

Приложение №1
к Договору оказания услуг по перевалке груза
№ MRTST-____/Д/ПРР/2026 от «01» января 2026г.

1. Тарифы на перевалку грузов

Подписи сторон

ООО «МРТС Терминал»
Генеральный директор

_____/ _____ / **_____/А.В. Разов /**

М.П. **М.П.**

Приложение №2
к Договору оказания услуг по перевалке груза
№ MRTST-___/Д/ПРР/2026 от «01» января 2026г.

ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОТПРАВКИ ГРУЗА В ООО «МРТС ТЕРМИНАЛ»

Для отправки грузов по ж/д:

Станция назначения: Архангельск Северной железной дороги
Код ж/д станции назначения: 290403

Грузополучатель: ООО «МРТС Терминал»
Ж/д код грузополучателя: 1402
ОКПО: 00261278
Почтовый адрес грузополучателя ООО «МРТС Терминал»: 163050, г. Архангельск, ул. Дрейера, 12, строение 1, телефон: (8182) 63 89 53

В графе «Примечания» заявки на перевозку груза форма ГУ-12 указать: _____
В графе «Особые заявления и отметки отправителя» ж/д накладной указать:
«Для **_____»** также указать наименования прилагаемых грузоотправителем документов

Для отправки грузов автомобильным транспортом:

Грузополучатель: ООО «МРТС Терминал» для **_____**
Адрес места выгрузки: 163050, г. Архангельск, ул. Дрейера, 12, строение 1
Телефон: _____ (указывается телефон представителя _____)

Приложение №3
к Договору оказания услуг по перевалке груза
№ MRTST-____Д/ПРР/2025 от «01» января 2026г.

ПРАВИЛА
ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ НА ПОГРУЗКУ, ВЫГРУЗКУ, ХРАНЕНИЕ ГРУЗОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ООО «МРТС Терминал»

I. Общие положения

1.1. Тарифы применяются для расчетов за погрузку и выгрузку, хранение грузов, осуществляемые ООО «МРТС Терминал (Исполнитель).

1.2. Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость.

1.3. Тарифы рассчитаны на нормальное состояние груза по физическим, химическим и другим признакам, а также нормальное состояние тары.

1.4. При уменьшении количества проводимых операций величина тарифа не меняется

II. Перечень операций, стоимость которых включена в тарифы за осуществление погрузки и выгрузки грузов

2.1. Тарифы по грузу (выгрузка).

2.1.1. Освобождение грузов от крепления в транспортных средствах.

2.1.2. Выгрузка грузов из транспортных средств в зону выгрузки, с их укладкой, при необходимости на площадках, исключая стоимость сепарационных материалов, уборка сепарации.

2.1.3. Документальное оформление приема груза.

2.2. Тарифы по грузу (погрузка).

2.2.1. Погрузка грузов, находящихся в зоне погрузки, на транспортное средство.

2.2.2. Крепление и сепарирование грузов на судах (в соответствии с общими и специальными правилами перевозки грузов), исключая стоимость крепежных и сепарационных материалов, специальное крепление и сепарирование.

2.2.3. Сдача грузов Заказчику. Составление обязательного комплекта транспортных документов, включая стоимость бланков, и передача его грузовладельцу.

III. Применение тарифов

3.1. Определение тарифов за погрузку и выгрузку грузов.

3.1.1. Определение тарифов за погрузку и выгрузку грузов производится в соответствии с номенклатурой грузов в Приложении №1 к договору.

3.1.2. По грузам, не подходящим под приведенную в Приложении №1 к договору классификацию, применяются максимальные тарифы, предусмотренные для грузов с аналогичными транспортно-технологическими свойствами.

3.1.3. При поступлении груза железнодорожным транспортом:

- массой одного грузового места более 25 тонн, но не более 40 тонн (включая массу грузозахватных приспособлений и требуемой оснастки) и/или длиной более 12 метров - стоимость услуг увеличивается на 25%;
- массой одного грузового места более 40 тонн (включая массу грузозахватных приспособлений и требуемой оснастки) - стоимость и возможность оказания услуг согласовывается дополнительно.

При поступлении груза автомобильным и морским транспортом:

- массой одного грузового места более 40 тонн, но не более 60 тонн (включая массу грузозахватных приспособлений и требуемой оснастки) и/или длиной более 12 метров – стоимость услуг увеличивается на 25%;

- массой одного грузового места более 60 тонн (включая массу грузозахватных приспособлений и требуемой оснастки) - стоимость и возможность оказания услуг согласовывается дополнительно.

При поступлении опасных грузов - стоимость услуг увеличивается на 20%.

При поступлении техники своим ходом, или самосъезда техники с трала тариф на выгрузку/погрузку составляет 25% от тарифа на выгрузку/погрузку данной категории груза.

При выгрузке/погрузке груза силами Заказчика тариф на выгрузку/погрузку составляет 25% от тарифа на выгрузку/погрузку данной категории груза.

3.2. Количество грузов, принимаемое для расчетов, определяется на основании данных перевозочных документов и соответствующих актов, составляемых в процессе транспортировки и приема-передачи груза, а также по справкам грузовладельцев и их представителей.

3.2.1. При исчислении платы за погрузку и выгрузку грузов используется одна из следующих расчетных единиц количества груза:

фрахтовая единица/фрахтовая тонна;

метрическая тонна;

количественная единица.

3.2.2. К расчетам принимается масса груза брутто с учетом тары и дополнительных приспособлений и оборудования, используемых при перевозке.

3.3. Определение стоимости погрузки и выгрузки грузов.

3.3.1. Стоимость погрузки и выгрузки грузов определяется путем умножения соответствующего тарифа на количество груза.

3.4. Определение количества дней хранения грузов.

3.4.1. Первым днем хранения является дата приема груза на склад Исполнителя в соответствии с датой оформления приемного акта.

3.4.2. Последним днем хранения считается день выдачи Исполнителем груза грузовладельцу (представителю грузовладельца) или передачи груза перевозчику.

3.4.3. Неполные сутки хранения принимаются за полные.

3.5. Сроки хранения грузов без взимания оплаты (тарифа) в случае применения комплексной ставки на перевалку груза (склад-причал) на открытых складских площадках: каботажные грузы – 20 (двадцать) суток. В случае неприменения комплексной ставки на перевалку груза, либо по истечении льготного периода хранения. стоимость хранения грузов оплачивается по тарифам за хранение, указанным в таблице 2 Приложения №1 к Договору путем умножения тарифа на количество дней хранения и на количество груза.

3.6. В случае возврата груза грузовладельцу при отказе его от дальнейшей перевозки время платного хранения определяется датами приема груза Исполнителем и выдачи груза грузовладельцу (представителю грузовладельца).

4. Подписи сторон

ООО «МРТС Терминал»
Генеральный директор

_____/ _____/ **_____/А.В. Разов /**

М.П. **М.П.**